

[별표]

〈 정관 작성시 유의사항 〉

1. 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 및 같은 법시행령과 「민법」 등의 규정에 의하여 정관례에서 정한 내용을 그대로 따라야 하는 사항.
 - 명칭(제1조), 목적(제2조), 조합원의 자격(제7조), 준조합원의 자격(제8조), 탈퇴(제12조), 출자(제14조 제1항), 해산(제54조), 청산인의 직무(제56조) 등
2. 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행령」 제12조의 규정에 의하여 반드시 정관에 포함되어야 하나 그 내용은 조합원의 합의에 의해 정관례와 다르게 정할 수 있는 사항.
 - 사무소의 소재지(제3조), 사업(제4조), 조합원 및 준조합원의 가입·탈퇴·제명(제9조, 제12조, 제13조), 출자(제14조), 적립금(제17조, 제19조), 탈퇴시의 지분환불(제25조), 회계(제4장), 임원 및 회의의 운영(제5장, 제6장), 청산인(제55조), 청산재산의 처리(제57조) 등
 - 단, 사업(제4조)은 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행령」 제11조 제2항의 사업의 범위를 벗어나면 안됨.
3. 상기 1·2 이외에 정관례에서 정한 사항은 권장사항으로서 조합원의 합의에 의해 정관례와 다르게 정할 수 있음

(비고) 조합원들의 의견을 수렴하여 설립하려는 영어조합법인의 목적과 특색이 충분히 반영되도록 하되, 비교란을 참조하여 작성하시기 바랍니다.

(주의) 영어조합법인은 5인 이상을 조합원으로 어업인 또는 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조제5호에 따른 생산자단체(이하 "어업생산자단체"라 한다)어야 함.